INVITACIÓN PÚBLICA No. 16 DE 2025

OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, QUE INCLUYA LOS SERVICIOS DE RECIBO, ALMACENAMIENTO, GUARDA, CONSERVACIÓN, CUSTODIA, REGISTRO, BODEGAJE, PRÉSTAMO Y TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO –CRA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Bogotá D.C., octubre de 2025

INVITACIÓN PÚBLICA No. 16 DE 2025

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Definición de la Necesidad

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, creada por la Ley 142 de 1994 con el fin de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad.

De acuerdo con el artículo 6° del Decreto 2883 de 2007, corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, entre otras, las siguientes funciones:

> *(…)*
>
> *3. Dirigir la prestación de los servicios logísticos, administrativos y financieros necesarios para el buen funcionamiento de la Institución.*
>
> *(…)*
>
> *8. Administrar en forma* eficaz *y eficiente los recursos de la Institución para garantizar el adecuado desarrollo de las funciones de la Comisión.*
>
> *(…)*
>
> *11. Coordinar y ejecutar los procesos de contratación de la Institución, para lo cual debe tramitar la adquisición de los bienes y servicios que la Institución requiera; coordinar su manejo y actualizar el respectivo inventario de conformidad con la normatividad vigente.*
>
> *(…)*
>
> *"14. Organizar y controlar el Centro de Documentación y el Archivo Central de la Institución para su adecuado funcionamiento acorde con la normatividad vigente."*

Teniendo en cuenta que el proceso de gestión documental tiene como objetivo administrar los archivos desde su planeación hasta la disposición final y que de acuerdo con el decreto 1080 de 2013, en su artículo 2.8.2.5.9 el proceso de la gestión documental comprende actividades de planeación, producción, gestión y tramite

organización, transferencia, disposición de documentos, preservación en el largo plazo, y valoración.

Ahora bien, conforme a lo previsto en el literal h) del artículo 4° de la Ley 594 de 2000, corresponde a la Comisión, velar por *"(…) el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos"*; adicionalmente en el literal c) de este mismo artículo, establece que *"(…) Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano".*

Por su parte, el artículo 16 de la citada Ley, referente a la responsabilidad general de los funcionarios de archivo establece que "Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos".

De igual modo, el artículo 13 de la citada Ley, señala que: "*la administración pública deberá garantizar los espacios e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos…",* en concordancia con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 14 según la cual, *"la administración pública podrá contratar con personas naturales o jurídicas los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo".*

Que el Decreto 1515 de 2013 en su título V "*Contratación del Servicio de Custodia de Documentos de Archivo por parte de entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas"* en el artículo *13* establece que "*Las entidades públicas* ***no podrán contratar con empresas privadas, la custodia de documentos de conservación permanente, sobre los cuales exista la obligación de transferirlos al Archivo General de la Nación o a los archivos generales territoriales; tampoco podrán contratar con firmas privadas o terceros la custodia o administración de documentos declarados como Bienes de Interés Cultural*** *(BIC)". (Negrita y subrayas fuera del texto)*

Conforme a lo anterior, cabe resaltar que en la actualidad la Entidad tiene contratado el servicio de bodegaje de su archivo de gestión, central e histórico, con la Empresa GRM COLOMBIA S.A.S. cuyo objeto es "*CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, QUE INCLUYA LOS SERVICIOS DE RECIBO, ALMACENAMIENTO, GUARDA, CONSERVACIÓN, CUSTODIA, REGISTRO, BODEGAJE, PRÉSTAMO, TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y*

SANEAMIENTO BÁSICO –CRA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE", el cual vence el día 04 de noviembre de 2025. El servicio prestado por medio del contrato antes citado se lleva a cabo sobre las siguientes descripciones y cantidades establecidas así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Bodegaje y custodia de documentos contenidos en cajas referencia x 200	2.701 CAJAS
Bodegaje y custodia de documentos contenidos en cajas referencia X300	504 CAJAS
Consulta de archivo en bodega inactiva	Según la necesidad de la Entidad
Transporte de archivo inactivo	Según la necesidad de la Entidad
Cintas Backup	2
Transporte quincenal de cinta Backup	2

Por esta razón, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, considera pertinente contratar el servicio especializado para la administración de su archivo y la custodia de los medios magnéticos, dado que no cuenta con espacios suficientes para la conformación y correcto funcionamiento del acervo documental; además del deber de garantizar las medidas de seguridad, la disponibilidad e integridad de la información, mediante la custodia adecuada de los medios físicos que contiene información misional de la Entidad.

En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso de selección para la escogencia de un proveedor que garantice la adecuada conservación documental de la entidad, conforme a los lineamientos señalados por el Archivo General de la Nación (AGN) y en las disposiciones legales vigentes.

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se analizó la pertinencia de imponer al contratista la obligación de cumplir con la provisión del servicio objeto de la presente contratación a través de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, concluyendo que no aplica para el presente proceso incluir dicha obligación, teniendo en cuenta para ello la naturaleza del contrato y las obligaciones.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015 y la Resolución 844 del 1 de septiembre de 2016, la necesidad expuesta se encuentra incorporada en el consecutivo 033 del Plan Anual de Adquisiciones 2025, aprobado en el Comité de Expertos Ordinario No. 01 del 02 de enero de 2025. De igual manera, según Acta No. 51 del 14 de octubre de 2025, el comité de contratación recomienda la presente contratación.

1.2. Objeto del Proceso.

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, QUE INCLUYA LOS SERVICIOS DE RECIBO, ALMACENAMIENTO, GUARDA, CONSERVACIÓN, CUSTODIA, REGISTRO, BODEGAJE, PRÉSTAMO Y TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO –CRA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

1.2.1 Alcance del Objeto.

El objeto comprende el servicio especializado de administración del archivo de la Entidad que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Bodegaje y custodia de documentos contenidos en cajas referencia x 200	2.701 CAJAS
Bodegaje y custodia de documentos contenidos en cajas referencia X300	504 CAJAS
Punteo de la documentación para custodia.	45.000 carpetas
Consulta de cajas x200 o x300 de archivo físico custodiado incluido el transporte	750 cajas
Consulta de carpetas de archivo físico custodiado incluido el transporte	515 carpetas
Custodia medios magnéticos	2
Transporte quincenal de cinta medios magnéticos	2
Consultas por imagen (La cuales se le enviaran a la CRA por correo electrónico)	500 imágenes

1.3. Clasificación UNSPSC.

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
Servicios de almacenaje de documentos 78131804	78	13	18	04
Almacenaje de archivos de carpetas 78131602	78	13	16	02

1.4. Condiciones Técnicas Exigidas:

1.4.1. Marco Normativo

El almacenamiento, custodia y transporte de la documentación, independientemente de su soporte, deberá cumplir con las especificaciones dadas por el Archivo General de la Nación, en la Ley 594 de 2000.

El Acuerdo No. 001 del 2024 *"Por el cual se establece el Acuerdo único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el estado colombiano y se fijan otras Disposiciones".*
(…)

En el titulo 6 del acuerdo 001 de 2024, *"Conservación y preservación de documentos".*

(…)

En el titulo 3 del acuerdo 001 de 2024 Administración de archivos, en su artículo 3.1 "Establecer las especificaciones técnicas y requisitos mínimos que deben cumplir los sujetos obligados para garantizar las condiciones generales de las instalaciones que contengan documentos y archivos públicos, así como las personas naturales o jurídicas que presten servicios para la administración, el depósito, la custodia, organización, reprografía y conservación de documentos y archivos o administración de archivos históricos, salvo que existan disposiciones de carácter especial.
(…)

En el capítulo 1 Requisitos para la administración de archivos en su artículo 3.1.1 *"Condiciones generales de las instalaciones que contengan documentos y Archivos. Los edificios y áreas destinadas para la custodia, el almacenamiento y la conservación de documentos de archivo en cualquier soporte, medio o formato, deben cumplir con los requisitos técnicos señalados en el artículo 3.1.2., además de lo establecido en el Título 6 "Conservación y preservación de documentos", del presente Acuerdo y demás lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.*
(…)

"*En el capítulo 1 Requisitos para la administración de archivos en su artículo 3.1.2" "Instalaciones para servicios de depósito, custodia y administración integral de documentos de archivo. Los sujetos obligados, así como las personas naturales o jurídicas que presten servicios de depósito, custodia o administración integral, deben cumplir las siguientes especificaciones y requisitos:*

1. *Se deben cumplir las normas que reglamentan el artículo 13 de la Ley 594 de 2000 sobre las condiciones físicas necesarias para la construcción o la adecuación de edificios y áreas de custodia documental (ubicación, aspectos estructurales, capacidad de almacenamiento, estantería, distribución, redes de servicios, adecuaciones locativas, entre otros) y que los riesgos sean mitigados.*

2. *Se debe cumplir el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente.*

3. *Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas, metodologías, sistemas y demás disposiciones establecidas para el diseño, adecuación o construcción de áreas destinadas a la custodia de archivos.*

4. *Los pisos, muros, techos, puertas y estanterías deben estar construidos con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. Las puertas deben contar con un sistema de apertura de emergencia interno.*

5. *Las zonas para procesos de conservación y restauración; las zonas de trabajo archivístico; las zonas destinadas para la ubicación de servidores o sistemas de almacenamiento digital y las áreas técnicas, deben ser independientes de las otras áreas y deben contar con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los archivos y documentos y su adecuada manipulación.*

6. *Las zonas para procesos de saneamiento de material documental con biodeterioro, deben tener un aislamiento para evitar que los agentes microbiológicos puedan contaminar las demás áreas y poner en riesgo la salud del personal que trabaja en otras dependencias.*

7. *Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, deben estar separadas de las áreas de almacenamiento, tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de custodia documental.*

8. *Las áreas técnicas deben estar conectadas con las áreas de custodia documental, teniendo en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así como su accesibilidad con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.*

9. *El personal encargado deberá restringir el acceso a las áreas de almacenamiento y de procesos técnicos, con el fin de garantizar la seguridad de los documentos custodiados.*

10. *Garantizar la implementación de todos los planes y programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC."*

(…)

"Parágrafo 1*. Los edificios y áreas de custodia documental y administración integral deben tener en cuenta las condiciones de infraestructura, dotación y mantenimiento que se deben aplicar con el fin de garantizar las condiciones ambientales adecuadas, la seguridad, la prevención de emergencias, mitigación del riesgo y la distribución de áreas*

y mobiliarios óptimos para la conservación documental y la integridad de la información, en concordancia con las características de los archivos, soportes y medios de almacenamiento."
(…)

"Parágrafo 2. *Para el desarrollo de procesos técnicos se debe garantizar la disponibilidad de la infraestructura necesaria en cuanto a instalaciones, mobiliario, infraestructura tecnológica de software, hardware, redes, servidores, equipos y materiales, que permitan la adecuada intervención de los documentos."*

1.4.2. Condiciones de Custodia, Administración y Almacenamiento Físico.

El contratista deberá mitigar todos los efectos ambientales que puedan afectar la preservación de los archivos en soporte papel, evitando posibles pérdidas, destrucción o daños parciales o totales de la información contenida en los mismos, además con las medidas de seguridad física aplicables en materia de control de acceso al sitio y los archivos.

El contratista deberá almacenar las cajas X200 sin superar 4 cajas de manera vertical, (1.20 cms de alto) si estas se apilan una sobre otra para evitar el deterioro de las mismas.

El contratista debe garantizar un área de almacenamiento, dotado de sistema de control ambiental que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Cámaras de seguridad con cobertura externa e interna.
2. Control mecánico o automático de apertura de puertas.
3. Sensores de temperatura y humedad. (para la documentación en soporte papel 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C). Humedad relativa: entre el 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%.
4. Centro de seguridad.
5. Ventilación: El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire. La disposición de las unidades de conservación en los estantes deberá permitir una adecuada ventilación a través de ellos.
6. Iluminación de depósitos:
   a) Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.
   b) Para radiación ultravioleta, menor o igual a 60 uw/lumen.
   c) Evitar la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores. Como iluminación artificial se podrá emplear luz fluorescente, pero de baja intensidad, utilizando filtro ultravioleta.
7. Sistema de detección de incendios.
8. Sistema automático y manual de extinción de Incendios.
9. Extinción de incendios con referencia Solkaflam que no sea líquido.
10. Sensores de inundación.
11. Prevención frente a incendios (primer entrepaño de almacenamiento desde piso).
12. Control de roedores e insectos.

13. Prevención y control de hongos.
14. Aseo: Garantizar la limpieza de las instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad.
15. Unidades de conservación: requieren de un programa de limpieza en seco empleando aspiradoras.
16. Planta eléctrica.
17. UPS de respaldo.
18. Copias de seguridad Base de Datos.
19. Ubicación en un terreno estable sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación.
20. Ubicación de las instalaciones lejos de industrias contaminantes o que puedan ser objeto de atentados u objetivos bélicos o terroristas.
21. Reunir las condiciones de seguridad, ambientales y de ventilación, exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y aquellas específicas establecidas por el Archivo General de la Nación.
22. La resistencia de las placas y pisos deben estar acorde con la altura de la estantería y las cargas a soportar, avalado por un informe técnico calificado; además, la estantería deberá cumplir con características de sismo resistencia aprobadas por normas técnicas colombianas, o en su defecto por organismos de normalización internacionales.
23. Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.
24. Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignífugas en lo posible, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación.
25. Las áreas de depósito y almacenamiento de documentos deben garantizar:
    a) La seguridad y la adecuada manipulación de la documentación.
    b) La adecuación climática ajustada a las normas establecidas para la conservación del material documental de acuerdo con el medio o formato.
    c) Contar con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos documentales.
26. Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, deben estar separadas de las áreas de almacenamiento, tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.
27. Las áreas técnicas deberán estar conectadas con los depósitos, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así como su accesibilidad con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.

1.4.2.1. Medidas de Seguridad en el Depósito.

El contratista debe garantizar la existencia de medidas de seguridad en los depósitos tanto para su personal como para los visitantes, dentro de las que se destacan como mínimo las siguientes:

a) Prohibición de fumar en el depósito de archivo.
b) Prohibición de uso de celulares o cualquier dispositivo dentro de las instalaciones de custodia, procesamiento técnico.
c) Tener un proceso de Vigilancia de instalaciones que garantice la seguridad 7*24*365
d) Mantener un sistema de seguridad general que evite perdidas, deterioros por factores ambientales o climáticos que afecten las unidades documentales.
e) Contar con formación del personal en el uso de los extintores.
f) Tener la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las cajas.
g) El Contratista deberá presentar el Certificado expedido por empresa certificada en el tema de control de plagas.

1.4.3. Recepción y Traslado de Archivos.

La recepción, traslado y transporte de los archivos de la Comisión, deberá ser desde el lugar en el que se encuentre actualmente el archivo de la Comisión hasta las instalaciones del nuevo contratista, dicho traslado será a cargo y riesgo, y de total responsabilidad de este último. Es decir que está incluido en el valor del contrato. (Autopista Medellín Km 2.4 Conjunto logístico Industrial Y Comercial Clic 80 Bodegas 10-11)

La Comisión entregará al contratista el inventario único documental de todas las unidades documentales siguiendo los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación (AGN), en el momento de la recepción el contratista que recibe asignará un código único de inventario por unidad de conservación, deberá efectuar la verificación, punteo, registro de las unidades recibidas y el estado de las mismas, lo cual quedará entregado y recibido a conformidad; ésta actividad quedará formalizada una vez firmado el inventario por parte del supervisor del contrato designado por la Comisión y el responsable por parte del Contratista.

El contratista deberá proveer un sistema de código de barras de identificación de las cajas y carpetas, con el fin de hacer más fácil la búsqueda y que garantice la seguridad del contenido de los expedientes. Dicho código debe ser incluido en el Inventario Único Documental que entregó la Comisión.

Las series documentales que sean trasladados a la bodega del contratista para custodia deberán ser transportadas por los mecanismos normales de recolección de

cajas que preste el contratista y que garanticen su conservación.

1.4.4. Recepción de las Cajas.

Para el efecto, al inicio de la ejecución del contrato, se desarrollará la entrega del archivo por parte del Supervisor del contrato o quien haga sus veces.

El contratista tendrá máximo diez (10) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio para recibir las cajas y realizar el traslado del archivo en Gestión desde las instalaciones de la CRA y del archivo central desde las instalaciones de la bodega externa a las instalaciones del contratista.

Las actividades de la etapa de entrega son:

a) Previo al recibo de las cajas el contratista deberá realizar, en coordinación con el Supervisor designado por la Entidad, el plan de traslado inicial con su respectivo cronograma y responsabilidades, el cual será aprobado y firmado por las partes.
b) El Contratista deberá recibir físicamente el archivo a través del punteo, por carpeta, en la caja con base en el inventario documental entregado por el Supervisor del contrato.
c) El contratista deberá verificar que cajas a recibir están acordes con la información contenida en el inventario documental entregado por el Supervisor del contrato.
d) Las cajas que requieran ser reemplazadas deberán ser objeto de observación para determinar el cambio, el cual solo se realizará con autorización del supervisor o quien haga sus veces.
e) Sí las cajas durante el proceso de recibo y traslado sufren daño comprobable por eventos o accidentes atribuibles al contratista deberá ser reemplazado por éste sin costo adicional para la Comisión.
f) Levantar un acta de entrega y recibo del inventario documental de la CRA con las observaciones a que haya lugar, la cual deberá ser firmada por el contratista y el supervisor del contrato.

Nota: El contratista debe considerar en su propuesta todos los costos asociados a estas actividades, tales como: Personal destinado para las tareas descritas anteriormente y los elementos de protección que requieran ser utilizados (guantes, batas, tapabocas y todos los elementos que se requieran para efectos de dar cumplimiento a las normas de bioseguridad que deben ser atendidas), entre otros.

1.4.5. Transporte General.

a) El contratista dispondrá de medios de transporte con cerramiento total, con las debidas medidas de seguridad, garantizando la conservación y la integridad de todos los documentos que se encuentren en su poder.

b) Los automotores en los que se efectúen los traslados deberán cumplir con las pruebas de hermeticidad, que aseguren la no entrada de agua que pueda ocasionar daño en los documentos que están siendo transportados.

c) Los vehículos de transporte deben tener ubicación satelital, contar con GPS y/o herramienta similar, garantizar las normas de seguridad respectiva, encontrarse en perfecto estado mecánico, en buenas condiciones de aseo y seguridad; ser manejados por conductores idóneos a fin de garantizar la seguridad del traslado de la información.

d) El servicio de transporte debe contar con las pólizas vigentes de responsabilidad civil extracontractual y contractual y seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT y toda la documentación establecida en la normatividad vigente.

1.4.6. Perdida De Información

a) La Comisión impondrá las sanciones del caso por pérdida de la información y/o documentación que sea utilizada en forma indebida y que cause daños y perjuicios a la Comisión o a terceros. Sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.

b) El contratista asumirá la responsabilidad total respecto de la confidencialidad que sobre la información y documentación tenga, en el marco del contrato que se suscriba.

1.4.7. Custodia.

a) El contratista deberá ubicar en un espacio físico dentro de sus instalaciones cada una de las cajas que sean trasladadas en el desarrollo del contrato, garantizando el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas en los depósitos (instalaciones) que se hayan dispuesto para almacenar la información, de conformidad con la normatividad vigente.

1.4.7.1. Incremento de la custodia.

a) El archivo de la Entidad, en soporte papel, deberá ser transportado por el contratista a las bodegas destinadas para su custodia y almacenamiento, donde se le asignará el respectivo código de barras a cada unidad documental y a cada caja, el cual deberá ser incluido en el inventario único documental y enviando a la Comisión.

b) El traslado de las cajas se realizará, así: en el año 2025, una vez inicia la ejecución del contrato el contratista deberá trasladar a sus instalaciones 2701 cajas referencia X200 y 504 cajas referencia X300, para un total de 3205 cajas, los cuales se encuentran en las instalaciones del contratista que tiene la custodia de dicha documentación; esa cantidad de cajas puede disminuir o aumentar durante la ejecución del contrato, de acuerdo a los procesos archivísticos que se deban realizar a los documentos en custodia.

c) El valor del traslado de las 3205 cajas junto con el punteo, custodia y recibido se encuentra incluido en el valor del contrato y no generará costos adicionales para la Comisión.

1.4.8. Servicio de consulta.

Para efectos de este proceso se entiende por consulta, la solicitud que realiza la Comisión, por intermedio del Supervisor del contrato o su delegado vía email, para que el contratista dentro de los tiempos establecidos para la prestación del servicio, seguridad y trazabilidad requerida ponga a disposición de la Entidad, una o varias carpetas y/o cajas e incluya las actividades de desarchive, transporte ida (de las instalaciones del contratista a las instalaciones de la Comisión), transporte de vuelta (de las instalaciones de la Comisión a las instalaciones del contratista) y el re-archivo. De igual forma si la consulta se requiere solo digitalmente, se surte el mismo trámite que la solicitud de documentos, pero el contratista solo digitaliza el o los documentos solicitados y los remite vía email. Eventualmente, algunas de las carpetas y/o cajas solicitadas en consulta podrían no retornar a las instalaciones del contratista.

El contratista deberá atender la consulta por unidad de conservación de acuerdo con el Inventario único documental establecido por el Archivo General de la Nación y entregado por la Comisión.

1.4.8.1. Proceso de Consulta.

La prestación de este servicio se efectuará bajo dos modalidades las cuales varían de acuerdo con el tiempo en el que se espera contar con la información en la Comisión, éstas se definen como: consulta normal y consulta urgente, así:

a) **Consulta normal:** Es aquella consulta, por cajas o por carpetas ordinaria según demanda y necesidad de la Comisión con un tiempo de respuesta no superior de hasta ocho (8) horas laborales, a partir de la radicación de la solicitud.

b) **Consulta de urgente:** Es aquella consulta, por cajas o por carpetas extraordinaria según demanda y necesidad de la Comisión con un tiempo de respuesta no

superior de hasta cuatro (4) horas laborales, a partir de la radicación de la solicitud.

En la prestación del servicio de consultas normal y urgente se deben realizar como mínimo las siguientes actividades:

1. La Comisión debe diligenciar una solicitud al contratista en la que establece de acuerdo con los Inventarios de la información que se encuentra en las instalaciones del contratista, el número de la caja o carpeta que se requiere trasladar a las instalaciones de la Entidad, y el tipo de servicio que se requiere (normal- urgente).

2. El supervisor o la persona autorizada solicita al contratista por correo electrónico las cajas o carpetas requeridas para su consulta.

3. El contratista debe asignar un radicado a la solicitud, la cual deberá contener como mínimo datos de seguimiento (consecutivo de la solicitud, fecha, hora, tipo de servicio, otros), verificar que las cajas o carpetas solicitadas se encuentran en sus instalaciones y asignar los recursos necesarios (humanos y operativos) para la atención de la misma, teniendo en cuenta el tipo de servicio y los tiempos establecidos para el efecto.

4. El contratista informa al supervisor del contrato, (o su delegado) por medio del correo electrónico, el estado de la solicitud, el tiempo aproximado de entrega y la asignación de número de radicado con la que se puede realizar seguimiento a dicha solicitud.

5. El contratista debe asegurar la trazabilidad de las cajas o carpetas durante el proceso de traslado y recepción en las instalaciones de la Comisión. Para el efecto deberá utilizar equipos de comunicación y tecnología asociada al seguimiento y control de la información, de tal forma que se garantice el adecuado control y rastreo en tiempo real de la ubicación de las cajas o carpetas cuando sean trasladadas entre las instalaciones del contratista y la Comisión.

6. Cuando las cajas o carpetas sean entregadas a la Comisión, el funcionario de la Entidad en presencia del contratista debe verificar el estado de las cajas o carpetas mediante los dispositivos de identificación y control asignados a cada una de ellas (códigos de identificación, precintos o planillas de control, otros) garantizando la conformidad del traslado y el cumplimiento de la solicitud realizada.

7. Una vez verificadas las cajas, se debe dejar constancia firmada del préstamo por parte del funcionario de la Comisión y tanto el contratista como la CRA, deberán conservar una copia en consecutivo mensual que garantice la verificación del mismo, en caso de ser requerido.

8. El contratista debe garantizar la actualización y registro del nuevo estado de la documentación (préstamo), en el sistema de información que tiene bajo su administración, el cual permitirá el control de la información que se encuentra en sus instalaciones.

9. El contratista debe contar con un plan de aseguramiento de la información de la base de datos que administra la custodia de las cajas recibidas en el traslado inicial, con base en buenas prácticas y estándares de seguridad de la información.

10. El contratista debe presentar un informe de las consultas realizadas al mes, de acuerdo con el servicio utilizado (normal y urgente) en el que se identifique el valor del servicio de manera unitaria y el valor total del servicio de consultas al mes.

Nota 1 – Requerimientos de consulta documental por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

Durante la ejecución del contrato, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA podrá realizar consultas documentales conforme a los siguientes requerimientos estimados:

1. Consultas digitales:

   Se estima la solicitud de aproximadamente 500 páginas escaneadas, las cuales serán requeridas por medio de correo electrónico, de manera progresiva y según las necesidades que se presenten durante el desarrollo del contrato.

2. Consultas físicas – Carpetas:

   Se proyecta la solicitud de 515 carpetas físicas, distribuidas de la siguiente manera:

   - 500 carpetas destinadas a la inserción de documentos.
   - 15 carpetas para consultas específicas, en caso de requerirse durante la ejecución contractual.

3. Consultas físicas – Cajas de archivo:

   Se estima la solicitud de 750 cajas físicas, con la siguiente distribución y finalidad:

   - 500 cajas correspondientes a unidades tipo x200 que presentan deterioro, las cuales deberán ser reemplazadas por unidades tipo x300. Una vez retornadas las cajas nuevas, el contratista deberá realizar, sin costo adicional, las siguientes actividades:

     - Actualización del inventario documental.

- Movimiento físico de las cajas.
- Codificación correspondiente.
- Entrega del inventario actualizado a la CRA.

- 250 cajas (tipo x200 y x300) destinadas a la clasificación de archivo histórico. Una vez retornadas al contratista, este deberá realizar, sin costo adicional, las siguientes actividades:

  - Actualización del inventario documental.
  - Movimiento físico de las cajas.
  - Codificación correspondiente.
  - Acondicionar un espacio para el archivo Histórico.
  - Entrega del inventario actualizado a la CRA.

En caso de que la Comisión requiera la consulta a un número mayor a lo señalado anteriormente, el contratista deberá suministrar la información en los términos establecidos en presente documento.

Durante la ejecución del contrato se tendrá como horario hábil el comprendido entre las 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes. En caso de ser necesario un horario diferente este será acordado entre el contratista y el supervisor del contrato, las consultas fuera del horario arriba mencionado no generarán costo adicional al ya establecido.

Para efectuar el proceso de préstamos, el contratista debe garantizar la trazabilidad de las solicitudes realizadas mensualmente, identificando con claridad como mínimo: fecha de la solicitud, tipo de servicio (normal - urgente), fecha y hora de entrega y de recibo por parte de la Entidad.

Nota 2: Se aclara que cuando la caja o carpeta solicitada, sale de la custodia y es entregada al funcionario de la Comisión en sus instalaciones, la caja queda bajo responsabilidad de la CRA, asumiendo el cambio de las mismas por deterioros hasta que sea retornado nuevamente al contratista para su transporte y archivo.

1.4.8.2. Retorno (Re-Archivo).

Para el retorno a las instalaciones del contratista de las cajas o carpetas prestadas, se deben efectuar los siguientes pasos:

1. La Comisión debe diligenciar una solicitud al contratista en la que informa el número de las cajas o carpetas que se requieren trasladar a las instalaciones del contratista.
2. La persona autorizada por el supervisor del contrato envía al contratista, por medio de correo electrónico, la relación de la documentación que será retornada a sus instalaciones para su custodia.
3. El contratista debe asignar un radicado a la solicitud que contenga como mínimo los siguientes datos de seguimiento (consecutivo de la solicitud, fecha, hora, tipo de servicio, otros) y verificar la disponibilidad para traslado de las caja o carpetas.

4. El contratista debe informar al supervisor del contrato, (o quien se delegue para la solicitud del servicio) el estado de la solicitud, el tiempo aproximado para recoger las cajas o carpetas y la asignación del número de radicado con la que se puede realizar seguimiento de la solicitud.
5. El funcionario de la Comisión entrega y solicita la verificación al contratista del estado de las cajas o carpetas mediante los dispositivos de identificación y control asignados a cada una de ellas (códigos de identificación, precintos o con planillas de control, otros).
6. El contratista debe asegurar la trazabilidad de las cajas o carpetas durante el proceso de traslado y recepción a las instalaciones del contratista, mediante la utilización de equipos de comunicación y tecnología asociada al seguimiento y control de la información, que garantice el adecuado control y rastreo en tiempo real de la ubicación y estado de la misma.
7. El contratista debe garantizar la actualización y registro, el nuevo estado de la documentación (Custodia), en el sistema de información que tiene bajo su administración, el cual permitirá el control de la información que se encuentra en sus instalaciones.

1.4.9. Traslado Final de las Cajas.

Consiste en realizar la entrega o devolución de la documentación en custodia y los medios magnéticos iniciando con el movimiento de las cajas que se encuentran ubicadas en las instalaciones del Contratista, incluye el proceso de bajarlas de la estantería y ubicarlas en el lugar de entrega que haya definido la Comisión, al igual que le entrega de los discos duros, todo con previa verificación entre el físico y el inventario aprobado por el supervisor del contrato.

Todo lo anterior, con los recursos humanos, físicos y tecnológicos del contratista sin generar ningún costo adicional al valor establecido en el contrato adjudicado y de conformidad con las necesidades de la entidad, las especificaciones técnicas que se han definido y que hacen parte de este documento.

1.4.10. Recolección y custodia de medios magnéticos

1. Prestar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, custodia y consulta de los medios magnéticos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, en condiciones adecuadas de conservación y cumpliendo con los principios de la seguridad de la información, confidencialidad, disponibilidad e integridad señalados en la normatividad vigente.
2. Realizar, cada quince (15) días, la recolección de medios magnéticos en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento Básico CRA, o cuando el supervisor lo indique.
3. Para el proceso de entrega y recibo de medios magnéticos el contratista deberá cumplir las siguientes actividades:

a) El personal autorizado por el contratista recibirá los medios magnéticos entregados por la Comisión y los almacenará en empaques idóneos que los protejan de la humedad, polvo y acceso indebidos.
b) La entrega y recibo de los medios magnéticos se hará constar en un recibo de transporte suministrado por el contratista, en el cual se indicaran los siguientes datos: Nombre y dirección de la Entidad, fecha y sitio de entrega y recibo de los medios, estado físico de los medios, cantidad total de los medios, identificación codificada de cada uno de los medios, nombre, cédula de ciudadanía y firma de los funcionarios que entregan y reciben, dirección de recibo de los medios magnéticos, fecha de devolución de los medios magnéticos a la Comisión en transporte ordinario.
c) Los medios magnéticos serán guardados y custodiados en las instalaciones del contratista, en un área especial climatizada a una temperatura entre 15 y 25 grados centígrados, impermeabilizada, filtrada y controlada para mantener la humedad relativa entre el 45% y el 60%; además las instalaciones estarán libres de campos magnéticos que puedan dañar la información y provista de elementos de seguridad como: alarmas contra incendio, robo, y sistemas de control y medición de temperatura y humedad con monitoreo diario, las cuales podrán ser visitadas por el personal autorizado por la Comisión, **sin restricción alguna.**
d) El contratista prestará el servicio de transporte en vehículo no blindado, trasladando los medios entre las instalaciones de ambas partes. El vehículo estará desprovisto de cualquier campo magnético y el tipo de recorrido es ordinario o normal (en días hábiles de lunes a viernes entre las 8:00 am y 4:00 pm).
e) El contratista no podrá usar las copias de respaldo de los medios magnéticos, ni servirse de los archivos depositados ni darlos a otro en depósito, salvo cuando dicho uso sea necesario para la conservación de los mismos.

1.4.10.1. La custodia y guardado

La custodia de los discos duros deberá realizarse en las bodegas especializadas del contratista, las cuales deben contar con los correspondientes sistemas de seguridad física para garantizar la confidencialidad y resguardo de los medios así: cámaras de televisión, sensores infrarrojos, centro de seguridad, control de entrada y salida de equipos, sistema de detección de incendios, sistemas manuales y automáticos de extinción de incendios, sensores de inundación, control de roedores, control de insectos, prevención, detección y control de hongos, equipos de control de temperatura y humedad, prevención, detección y control de energía, planta eléctrica de emergencia, sistemas de UPS, control de estática, entre otros.

El contratista debe brindar a la Comisión las cajas de seguridad para recoger los discos duros que necesite, lo cual se estima inicialmente es de Uno (1) hasta completar máximo cinco (5) de manera mensual de acuerdo con las necesidades de la Comisión.

Cada cinta se guardará en su caja original suministrada por la Comisión y el contratista

las almacenará en cajillas de seguridad (con los sellos de seguridad respectivos), diligenciando un documento de entrega y recibo, el cual formará parte integral del contrato. El detalle del contenido de las cintas será solo de conocimiento de Comisión, para lo cual se obliga al contratista a restituir únicamente las cajas contentivas de las cintas y no su contenido.

1.5. Obligaciones Específicas.

1. Realizar los procesos de custodia y administración de los documentos, de conformidad con lo establecido en la ley 594 del 2000, Acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nación y demás normatividad vigente, como acuerdos, circulares e instrucciones que adicionen, sustituyen, modifiquen y regulen sobre la materia.

2. Contar en su planta de personal con profesionales y/o técnicos que tengan formación académica en archivística en cumplimiento a los establecido al Acuerdo 001 del 2024 y la ley 1409 del 2010, realizando la distribución del personal de acuerdo con las necesidades de custodia de archivo producido.

3. Prestar el servicio de recepción, almacenamiento, guardado, conservación, custodia, registro, bodegaje, consulta y transporte de los documentos y los medios magnéticos que hacen parte del inventario recibido por la firma contratante, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas contenidas exigidas y de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

4. El contratista se obliga a incluir los archivos objeto del contrato en las pólizas de sustracción, incendio, rayo, inundación, terremoto y anexos que tiene contratada de manera global con una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera. Una vez se haya realizado la inclusión, el contratista deberá enviar copia de las citadas pólizas a la Comisión a más tardar 20 días después de la firma del acta de inicio.

5. Garantizar la absoluta confidencialidad del archivo documental entregado en custodia.

6. Responder por la custodia, reserva y cuidado de las cajas recibidas para la ejecución del contrato. En caso de pérdida efectuar el respectivo denuncio ante las autoridades competentes e informar al supervisor del contrato. Los costos de la reconstrucción documental serán asumidos por el contratista.

7. El contratista que preste el servicio de custodia documental debe atender a lo requerido en el Acuerdo 001 del 2024 del Archivo General de la Nación, frente al cumplimiento del manejo de temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación en los términos allí descritos, considerando cuando sea el caso, los ajustes a estos aspectos que sean incluidos en

la normatividad vigente expedida por las autoridades competentes para regular la materia.

8. El proveedor del servicio de custodia documental debe suministrar la cantidad necesaria y suficiente de dispositivos de medición de condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, radiación lumínica visible (lux) y radiación ultravioleta (uw/lumen) esto en función de la cantidad y la medida de pasillos y niveles del sistema de almacenamiento, frente al rango de acción de cada uno de los equipos utilizados.

9. Cumplir con las normas básicas que regulan la actividad del servicio de transporte terrestre automotor de carga.

10. Presentar al supervisor del contrato los informes y los soportes que sean requeridos sobre la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales, cuando sean solicitados por el mismo.

11. Mantener fijos los precios unitarios durante el término de ejecución del contrato.

12. Responder directamente por la pérdida de bienes y por los daños que causen a los mismos o las instalaciones donde se preste el servicio propiedad de la Comisión, por causa del personal a cargo del contratista, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles.

13. Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

14. El prestador del servicio de custodia documental debe cumplir con las actividades definidas en el Sistema Integrado de Conservación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y las demás solicitadas en el contrato, asegurando para los archivos físicos y magnéticos, la aplicación integral de los programas de conservación preventiva. Por tal motivo, se debe entregar semestralmente un informe con el diagnostico de las condiciones microbiológicas del depósito en donde se almacena la documentación, así como las pruebas documentales del cumplimiento de las actividades de implementación de los programas del Sistema Integrado de Conservación donde se reciben como soportes documentales: certificaciones, estudios técnicos, y demás documentación que avale el desarrollo de actividades o cumplimiento de aspectos, expedidos por terceros legalmente constituidos.

15. El prestador del servicio de custodia documental debe asegurar que mínimo semestralmente se adelanten jornadas de limpieza de las instalaciones y del sistema de almacenamiento, desinfección ambiental y limpieza de la totalidad de las unidades de almacenamiento (cajas) independientemente de su ubicación topográfica; es decir la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico estará facultada para revisar el cumplimiento de este aspecto. Para el

desarrollo de estas actividades se debe aplicar los protocolos normalizados y considerar las pautas que al respecto haya generado entidades rectoras en la materia, como el Archivo General de la Nación, sobre el uso de sustancias que no aumenten a humedad relativa y que no incidan en el deterioro documental; así como en la exhaustividad en la ejecución de la actividad.

16. Cumplir con las correspondientes medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual, para lo cual deberá dotar al personal con los elementos de seguridad industrial y la protección personal necesaria para este tipo de actividades, según lo establecido por la ARL.

17. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema Integral de Seguridad Social del personal a su cargo.

18. Permitir al supervisor del contrato, la inspección, evaluación, auditoria y supervisión del acervo documental y los servicios relacionados con el objeto contractual en cualquier momento sin restricción al acceso de estos, sean físicos o medios magnéticos. El supervisor del contrato tendrá la facultad de tomar registro fotográfico, mediante equipos (móviles y/o cómputos), sin restricción a las unidades documentales en custodia con acompañamiento de la persona encargada de la bodega donde reposa la información.

19. Toda persona que ingrese a la zona de almacenamiento y custodia lo hará en las condiciones que permitan su integridad física, así como la conservación y preservación de la documentación, para ello se usara todas las medidas de seguridad necesarias y harán uso de los elementos de protección personal.

20. El contratista deberá suministrar los insumos necesarios de protección personal, tanto para el personal que contemple en su planta, como de los funcionarios que hagan ingreso ocasional a la bodega, acatando las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG.SST).

21. Las cajas de archivo que se transporten a la bodega de custodia o de la bodega de custodia a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberán conservarse en el estado que se entreguen al inicio del contrato. Si por alguna razón esta caja presenta un deterioro luego de haberla entregado en buen estado será responsabilidad del contratista realizar el cambio de las unidades de conservación sin generar costo alguno para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

22. La zona de cargue y descargue deberá estar en todo momento limpia y libre de residuos.

23. Las dimensiones del o los vehículos deben permitir su arribo lo más cerca posible al acceso de los depósitos de cargue o descargue, si la zona de operación está al aire libre, se deben cubrir con carpas, de tal forma que las operaciones de carga y descargue queden completamente protegidas de las inclemencias ambientales.

24. Garantizar y otorgar la ubicación de la información, de manera ágil y oportuna, para ello deberá identificar y numerar la estantería y demás segmentos, así y/o como a las unidades de almacenamiento y conservación (cajas, carpetas), permitiendo el acceso a estas mediante ubicación topográfica.

25. El contratista deberá actualizar el inventario cada vez que el archivo presente variaciones, novedades, traslados y en general todo tipo de cambios. Sin generar costo alguno para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

26. El contratista debe entregar al finalizar el contrato el inventario documental de la totalidad de registros que bajo su administración haya estado.

27. Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.

28. El contratista deberá agrupar en un mismo módulo de estantería las cajas correspondientes al archivo histórico bajo custodia, si así lo solicitare la Entidad y conforme a la información que le suministre la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, lo anterior, con el fin de preservar la integridad de los documentos y facilitar su gestión. Esta condición especial de almacenamiento no generará ningún costo adicional para la CRA.

29. Realizar el cambio de las cajas que presenten signos de biodeterioro, pasando de la referencia X200 a la referencia X300, efectuando la recodificación de los consecutivos asignados y la actualización correspondiente en las bases de datos. Esta labor hace parte de las condiciones operativas del servicio y no generará ningún costo adicional para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, por lo que deberá ser asumida por el contratista dentro del alcance del contrato.

30. Deberá permitir y facilitar la realización de visitas de inspección por parte del supervisor del contrato o del funcionario que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA designe para tal fin, con el propósito de verificar el estado, ubicación y trazabilidad del inventario documental en custodia. Para ello, deberá brindar el soporte técnico y operativo requerido, así como permitir la revisión física de los documentos, sin que dicha actividad genere costo adicional para la CRA. Esta obligación será exigible durante toda la vigencia del contrato y deberá cumplirse conforme a los principios de transparencia, colaboración y buena fe contractual. El contratista deberá permitir, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, el acceso al **supervisor del contrato** y/o al **funcionario debidamente autorizado por este**, al lugar físico donde se encuentren **custodiados los medios magnéticos** relacionados con el archivo central de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Esta verificación tendrá como finalidad validar el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y trazabilidad establecidas en el contrato. El contratista deberá garantizar la disponibilidad, integridad y accesibilidad de los medios magnéticos, así como brindar el soporte necesario durante la visita, sin que ello implique **costos adicionales para la CRA.** Esta obligación será exigible durante toda la vigencia del contrato y deberá cumplirse conforme a los principios de transparencia, colaboración y buena fe contractual.

31. Las demás que se deriven de la naturaleza y objeto del contrato.

1.6. Obligaciones Generales.

1) Presentar ante el supervisor contractual, el comprobante de pago de los aportes al sistema de salud, y de pensiones en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 282 de la Ley 100 de 1993 y 114 del Decreto 2150 de 1995, y demás normas concordantes y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002 y demás que los adicionen complementen o modifiquen.

2) Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos y los demás relacionados con las actividades desarrolladas que les sean solicitados, ante el funcionario que realice la supervisión contractual.

3) Actuar con lealtad, responsabilidad, y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del presente contrato y aún con posterioridad a éste.

4) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

5) Reportar de manera inmediata al Supervisor del Contrato cualquier novedad o anomalía que se presente.

6) Guardar la debida reserva, confidencialidad y privacidad sobre los asuntos e información que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.

7) Atender y acoger con la debida diligencia y oportunidad las solicitudes o requerimientos, recomendaciones y/o sugerencias realizadas por la persona delegada por la Comisión para cumplir las funciones de supervisión del Contrato.

8) Cumplir con las obligaciones tributarias a qué hubiere lugar por razón del presente contrato.

1) Entregar la información que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, en forma oportuna y dentro de los términos solicitados por el supervisor, para tal efecto.

2) Ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veraz.

3) Desarrollar las actividades objeto del contrato atendiendo las instrucciones, políticas y lineamientos que le imparta el Supervisor.

4) Apoyar a la **COMISIÓN** en la toma de decisiones desde su disciplina, si a ello hubiere lugar.

5) Si hay lugar a ello asistir a las reuniones que disponga la **COMISIÓN** y considere necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.

6) Prestar apoyo a la **COMISIÓN** de acuerdo con sus conocimientos y/o experiencia en el marco del objeto contractual.

7) Responder por los elementos que se le asignen para llevar a cabo la ejecución contractual, y a la terminación del mismo, reintegrarlos en las mismas condiciones que le fueron entregados salvo el deterioro normal de los mismos.

8) Estar y permanecer inscrito en el Registro Único Tributario-RUT.

9) Garantizar el acceso restringido a los depósitos de almacenamiento de los documentos de archivo y contar con un sistema de seguridad con video, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

10) Elaborar y mantener un registro de todas las diligencias de entrega o devolución, el cual se dejará constancia por las partes del recibo a satisfacción del material relacionado.

11) Socializar el procedimiento de escalamiento para reportar incidencias del servicio y/o solicitar servicios adicionales por emergencia, donde se identifiquen a las personas y la forma de contacto.

12) Suscribir el acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

13) Cumplir con los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad establecido por la CRA.

14) Apoyar la suscripción del acta de liquidación, una vez se cumpla con el plazo de ejecución del contrato.

15) El contratista, así como todos los miembros del equipo de trabajo objeto del presente proceso, deberán guardar secreto profesional sobre toda la información, documentos y asuntos, independientemente de su naturaleza (técnica, comercial,

financiera, operacional o de otro tipo), a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, independientemente de la forma o soporte (verbal, escrita, grabado o de cualquier otro tipo), por la que haya adquirido la información. En tal virtud, está obligado y se adoptarán todas las medidas necesarias para no hacer público, sustraer, duplicar, alterar, ocultar, ceder o enajenar cuanto dato conozca como consecuencia o con ocasión de la ejecución del contrato.

Esta obligación no se limita al tiempo de ejecución del contrato, sino que deberá ser respetada aún después de su finalización. A tal efecto todos los miembros del equipo prestador del servicio deberán tener un completo conocimiento del deber de confidencialidad de la información durante la ejecución del contrato y en el supuesto de producirse algún cambio en la composición del equipo prestador del servicio, los nuevos integrantes asumirán las obligaciones contenidas en este ítem. Con esta finalidad el contratista se compromete a formar e informar al personal de tales obligaciones asumiendo, en el caso contrario, las responsabilidades que pudieran devenirse por su incumplimiento.

Por lo anterior, es indispensable que el contratista se comprometa a conocer, aceptar y ajustarse a las políticas de seguridad informática de la Comisión De Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico – CRA y firmar al inicio del contrato el acuerdo de confidencialidad de la información institucional a la cual tengan acceso directamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución del presente contrato y la de estos pliegos técnicos, y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros.

16) Firmar el contrato y subir documentos que se requieran en el aplicativo SECOP II.

17) Suscribir el acta de inicio y apoyar la suscripción del acta de liquidación.

18) Las demás que se deriven del objeto contractual y que pretendan dar cabal cumplimiento al mismo

1.7. Obligaciones de la Comisión.

1) Vigilar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato.

2) Verificar a través del supervisor el pago de las obligaciones y aportes parafiscales del CONTRATISTA, de conformidad con la normatividad vigente.

3) Suministrar oportunamente la información que requiera el CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4) Cancelar el valor de este contrato en la forma y términos establecidos en el presente documento.

5) Apoyar al CONTRATISTA en los aspectos que sean de competencia de la COMISIÓN.

6) Las demás establecidas en la Ley, decretos reglamentarios y demás normas aplicables vigentes.

1.8. Presupuesto Oficial Estimado.

De conformidad con el estudio de mercado, la CRA cuenta con un presupuesto oficial estimado para la celebración del contrato en la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.800.000),** incluido IVA, todos los impuestos y la totalidad de costos directos e indirectos a que hubiere lugar; distribuidos de la siguiente manera:

Vigencia 2025, **DIOCIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.800.000)**, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal adjunto al presente estudio previo.

Vigencias futuras 2026: VEINTIÚN MILLONES PESOS M/CTE ($21.000.000), soportado mediante comunicación de autorización cupo de vigencias futuras No 2-2025-052665 del 02 de septiembre del 2025, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota: Adjuntar en los documentos de la oferta el anexo de propuesta económica.

1.9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de selección se encuentra amparada en lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, Ley 2029 de 2020, las leyes civiles, comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia, corresponde a la mínima cuantía de conformidad con el presupuesto oficial asignado para el presente proceso, suma que no excede el diez por ciento de la menor cuantía establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA para la vigencia 2025.

El artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, derogado por la Ley 2069 de 2020, reguló un aspecto relacionado con la aplicación de la modalidad de selección de mínima cuantía, en el sentido de indicar que para aquellas compras que no superaran el 10% de la menor cuantía debía prevalecer respecto del proceso de selección a través de la modalidad de acuerdo marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano; para efecto la Ley 2069 de 2020, ley especial que reguló la modalidad de selección de mínima cuantía en su

artículo 30 modificó el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estableciendo lo siguiente:

> ***"ARTÍCULO 30. MIPYMES y MÍNIMA CUANTÍA****. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:*
>
> *5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.*
>
> ***(…) PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003".*** *(Subrayado fuera del texto)*

Y disponiendo en su artículo 84 Ley 2069 de 2020: que «La presente Ley rige a partir del momento de su promulgación, […] y deroga […] todas las disposiciones que le sean contrarias».

Es decir, que con la entrada en vigencia de la Ley 2069 de 2020 conocida como la Ley de emprendimiento, nuevamente se vuelve a dar prevalencia al criterio cuantitativo sobre la modalidad de acuerdo marco de precios, esto es, rige el criterio de especialidad para la escogencia de la modalidad de selección, que en este caso corresponde al presupuesto estimado del proceso, el cual debe ser inferior al 10% de la menor cuantía.

Lo anterior coincide con el Criterio del Consejo de Estado, Auto del 29 de mayo de 2017, Ley 2069 de 2020. Vigencia del Art. 42 de la Ley 1955 de 2019 y se interpreta en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-348 de 2017.

Así mismo y de conformidad con el concepto C – 105 de 2022, del 18 de febrero de 2022, emitido por el Subdirector de Gestión Contractual ANCP – CCE, con base en la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Mínima Cuantía; por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato; razón por la cual, la

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se encuentra en la obligación de atender lo aquí señalado.

1.10. Convocatoria Limitada a Mipymes.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, el proceso de selección podrá ser limitado a MIPYMES nacionales con mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria; estas solicitudes se podrán presentar, únicamente, dentro del mismo término para formular observaciones.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

Si el proceso de selección es limitado, solo se aceptarán las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.

1.11.1. Para efectos de la solicitud de limitación a Mipyme, los interesados deberán realizarla de manera expresa y aportar la copia del registro mercantil, o el certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda, con fecha de expedición no mayor a 60 días calendario anteriores a la fecha de publicación de la invitación pública

1.11.2. Para efectos de la participación en el proceso de selección, deberán presentarse los siguientes documentos, según el caso:

1.11.2.1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

1.11.3 Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

1.11. Factores de Desempate

En caso de empate entre dos o más propuestas se aplicarán las reglas definidas por el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

1.12. Veedurías Ciudadanas

En cumplimiento de lo estipulado por el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes, al igual que lo dispuesto en la Ley 850 de 2004, la ciudadanía y las veedurías podrán ejercer el control social sobre el presente proceso, en cualquier etapa del mismo, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

En desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, a partir de esta publicación, se convoca a los ciudadanos, y en especial a las veedurías ciudadanas pertinentes para que ejerzan el control social del presente proceso de contratación, caso en el cual se les suministrará toda la información correspondiente que no se haya publicado en la página web de la CRA o en el SECOP II, en caso contrario el costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas se seguirán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.13. Cronograma del Proceso

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2022, se fija el siguiente cronograma, el cual deberá ser tenido en cuenta por los interesados en participar en el presente proceso.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de estudios previos e invitación pública.	16 - 10 – 2025	SECOP II
Límite para presentación de observaciones a la invitación pública y para solicitud de limitación a MIPYMES colombianas	17 - 10 – 2025 (Hasta las 7:00 pm)	SECOP II
Respuesta a las observaciones presentadas frente a la invitación	20 – 10 – 2025 (Hasta las 4:30 pm)	SECOP II
Comunicación de la CRA sobre limitación a MIPYMES	20 – 10 – 2025 (Hasta las 5:00 pm)	SECOP II

Límite para publicar adendas a la invitación pública.	20 – 10 – 2025 (Hasta las 6:00 pm)	SECOP II
Cierre del proceso de selección y límite para la presentación de ofertas	21– 10 – 2025 (Hasta las 6:30 pm)	SECOP II
Etapa de verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas.	Hasta el 21 - 10 – 2025 (Hasta las 06:35 pm)	SECOP II
Publicación del informe de evaluación.	22 - 10 – 2025 (Hasta las 6:00 pm)	SECOP II
Límite para subsanar las ofertas, conforme al informe de evaluación.	23 – 10 - 2025 (Hasta las 6:00 pm)	SECOP II
Respuesta a las observaciones presentadas frente al informe de evaluación.	24 - 10 - 2025 (Hasta las 5:00 pm)	SECOP II
Aplicación de los criterios de desempate (si aplica).	24 – 10 - 2025 (Hasta las 6:00 pm)	SECOP II
Aceptación de oferta	27– 10 - 2025 (Hasta las 4:00 pm)	SECOP II
Entrega de garantías	28 – 10 - 2025 (Hasta las 4:00 pm)	SECOP II

Sin perjuicio de lo señalado en el cronograma, la COMISIÓN podrán modificados modificar los plazos de acuerdo con las necesidades que surjan durante el desarrollo del proceso, para lo cual se realizará publicación en el Portal Único de Contratación SECOP II.

El interesado durante el curso del proceso estará obligado a consultar constantemente el Portal Único de Contratación, SECOP II, será de su entera responsabilidad revisar la publicación de los actos y demás documentos propios del proceso.

Los estudios previos, la invitación pública, anexos, adendas si hay lugar a ello, hacen parte integral del proceso de selección y del contrato derivado del mismo. El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta cada una de las condiciones contenidas en estos documentos y que se exigirán en el cumplimiento del contrato.

NOTA: No se aceptan propuestas extemporáneas, es decir, entregadas después de la fecha y hora indicada en el cronograma de la invitación pública como cierre del proceso. En consecuencia, la entidad RECHAZARÁ las propuestas que se presenten extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado.

1.14. Forma de Presentación de las Propuestas

Las propuestas se deben presentar en los formatos y procedimientos previstos por Colombia Compra Eficiente, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.

a. Los oferentes podrán presentar propuesta, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas exigidas y los requisitos habilitantes establecidos para el presente proceso.
b. No deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta.
c. Cualquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser aclarada y validada por el oferente en la misma, durante el periodo de evaluación y su traslado
d. No se aceptan propuestas parciales. Las propuestas deberán contener todos y cada uno de los ítems o condiciones establecidos en la presente invitación.
e. Para la presentación de las propuestas los oferentes deberán tener en cuenta los lineamentos que para el efecto tiene establecido Colombia Compra Eficiente en la plataforma tecnológica del SECOP II.
f. Las propuestas deberán ser presentadas única y exclusivamente a través de la plataforma del SECOP II.

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y la Ley 2069 de 2020 reglamentados por el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021, podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o plural (consorcios o uniones temporales), que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso de selección de mínima cuantía y además cumpla con todos los requisitos exigidos en la invitación pública.

2.1. Participación en el proceso.

a. Podrán participar en la presente invitación, las personas naturales o jurídicas, individualmente consideradas, o en unión temporal o consorcio, que cumplan lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
b. Los proponentes plurales deberán tener en cuenta que cada integrante **deberá cumplir por separado y en su totalidad**, lo solicitado en este documento.
c. Las propuestas deberán presentarse en idioma español y su valor deberá expresarse en pesos colombianos incluido el IVA.
d. No se aceptarán propuestas parciales, ni propuestas alternativas.
e. Para poder participar, los proponentes de origen extranjero deberán acreditar los requisitos establecidos en la Ley.
f. En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la Entidad se abstendrá de celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el Boletín de responsables Fiscales que publica la Contraloría General de la República. Los oferentes deberán verificar que no se encuentran incursos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 8, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, hecho que se hará constar bajo la gravedad de juramento, en

la carta de presentación de la propuesta, según modelo de formato anexo para este fin.

g. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

2.2. Oferta con valor artificialmente bajo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando de acuerdo con la información del análisis del mercado, la Entidad estime que el valor de la propuesta de menor precio resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.

Procederá la recomendación de la continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y de su oferta, que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, si este es adjudicado.

2.3. REQUISITOS HABILITANTES

2.3.1.Documentos Jurídicos Habilitantes Comunes

a) **Carta de Presentación de la Propuesta debidamente firmada (Anexo No. 01)**. Cabe aclarar que en el evento en que el proponente o miembro de la unión temporal o consorcio haya sido sancionado estará en la obligación legal de manifestarlo y anexar a la propuesta copia de los actos administrativos sancionatorios.

b) **Certificado de antecedentes disciplinarios (sociedad y representante),** expedido por la Procuraduría General de la Nación. La COMISIÓN realizará la consulta de los antecedentes disciplinarios en la página web de la Procuraduría General de la Nación.

c) **Certificado de antecedentes fiscales (sociedad y representante),** expedido por la Contraloría General de la República. La COMISIÓN realizará la consulta de los antecedentes disciplinarios en la página web de la Contraloría General de la República.

d) **Antecedentes Judiciales.** La COMISIÓN consultara en la página web de la Policía Nacional el certificado de antecedentes judiciales del representante legal y la persona jurídica que presente la propuesta, en aras de verificar que no reporta antecedentes judiciales.

e) **Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC**. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, la Entidad consultará en la página web de la Policía Nacional y verificará si la persona natural o el representante

legal de la persona jurídica que presenta la propuesta se encuentra reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC.

Será **CAUSAL DE RECHAZO** si la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que presenta la propuesta se encuentra reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.

f) **Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM**. La CRA verificará mediante el mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios.

2.3.2. Adicionalmente los Proponentes Deberán Aportar con la Propuesta los Siguientes Documentos:

2.3.2.1. Requisitos Jurídicos Habilitantes - Persona Natural

a) Fotocopia del documento de identidad.
b) Copia del comprobante del pago de seguridad social y aportes parafiscales si estuviere obligado a este pago. **(Anexo No. 02)**
c) Fotocopia de la libreta militar o tener definida su situación militar (hombre, menor de 50 años).
d) Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores al cierre del presente proceso de selección; la actividad debe estar relacionada con el objeto del proceso de selección.
e) Copia del Registro Único Tributario RUT.
f) Declaración que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado. **(Anexo No. 04)**
g) Original de certificación bancaria no mayor a 45 días de expedición.

2.3.2.2. Requisitos Jurídicos Habilitantes - Persona Jurídica

a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal.
b) Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal del pago de los aportes al sistema de seguridad social de sus empleados y aportes parafiscales, de los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso contractual. **(Anexo No. 02)**
c) Fotocopia de la libreta militar del representante legal o tener definida su situación militar (hombre, menor de 50 años).
d) Certificado de Existencia y Representación Legal, con expedición no mayor a 30 días anteriores al cierre del presente proceso de selección; adicionalmente el objeto social debe permitir la actividad gestión y operación relacionada con el objeto del proceso de selección.
e) Copia del Registro Único tributario RUT.

f) Declaración que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado. **(Anexo No. 04)**
g) Original de certificación bancaria no mayor a 45 días de expedición.

2.3.3.REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

2.3.3.1 Hasta (2) certificaciones o actas de liquidación en donde conste la ejecución de contratos con objeto igual o similar al del presente proceso, cuyo valor individualmente o sumado sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado para el presente proceso; celebrados y ejecutados con entidades públicas o privadas, durante los últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Para acreditar la experiencia, cada certificación y/o factura debe cumplir con los siguientes requisitos para ser tenida en cuenta:

a) Nombre o razón social del contratante.
b) Nombre o razón social del contratista.
c) Objeto del contrato.
d) Fecha de iniciación del contrato.
e) Fecha de terminación del contrato.
f) Valor del contrato.
g) Certificación suscrita por quien la expide.

En caso de tratarse de certificaciones en las cuales el proponente haya participado en Unión Temporal o Consorcio, deberá indicar el porcentaje de participación respectivo el cual en todo caso deberá ser mínimo del 50% y que dicho porcentaje corresponda a un valor mayor o igual al del presupuesto oficial del presente proceso.

Para efectos de certificar la experiencia aquí señalada, podrá aportarse el acta de liquidación del contrato siempre que la misma contenga la información o requisitos exigidos en este numeral.

2.3.3.1.1. Criterio Diferencial de Experiencia

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia habilitante, se establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con relación al número de contratos para la acreditación de experiencia.

Para el cumplimiento del requisito de experiencia el proponente deberá acreditar experiencia de tres (3) certificaciones o actas de liquidación, para lo cual deberán dar cumplimiento a las condiciones establecidas en numeral de experiencia del proponente.

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, bajo los criterios dispuestos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente aportará la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las disposiciones legales, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

NOTA. El cumplimiento de la anterior disposición y de conformidad con en el Parágrafo 3 del Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, la Experiencia Diferencial para MIPYME no será aplicable en las convocatorias limitadas a MIPYME que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto en mención.

2.3.3.2. Instalaciones (Bodega)

Acreditar que cuenta con bodegas a una distancia no mayor a 20 kilómetros, los cuales se medirán en línea recta desde la sede la Comisión de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, ubicada en la Carrera 12 N°97-80 piso 2 de la ciudad de Bogotá, para lo cual deberá suministrar con la propuesta los siguientes documentos, según sea el caso:

i. **Bodega propia:** Certificado de tradición y libertad del inmueble, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos con fecha de expedición no superior a 60 días a la fecha de apertura del presente proceso.

ii. **Bodega en arrendamiento:** Contrato de arrendamiento, suscrito por lo menos con seis (6) meses de antelación a la fecha de apertura del presente proceso y con una vigencia durante el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

iii. **Bodega en comodato:** Contrato de comodato, suscrito por lo menos con seis (6) meses de antelación a la fecha de apertura del presente proceso y con una vigencia durante el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

iv. **Bodegas en leasing:** Contrato de leasing, suscrito por lo menos con seis (6) meses de antelación a la fecha de apertura del presente proceso y con una vigencia durante el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

2.3.3.3. Certificado de Cumplimiento de Condiciones Técnicas Exigidas del Área de Almacenamiento de la Bodega Ofertada.

El área de almacenamiento de la bodega deberá cumplir con los requisitos señalados en el numeral 1.4.2. Condiciones de Custodia, Administración y Almacenamiento Físico.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en la etapa de evaluación realizará una visita técnica a los proponentes que se presenten, para constatar que cumplen con las especificaciones mínimas exigidas en el presente proceso de contratación.

Las certificaciones y demás condiciones podrán ser corroboradas por la CRA en cualquier momento.

CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1 Evaluación:

En virtud de lo dispuesto del numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2022, la CRA revisará las ofertas económicas y verificará que la propuesta de menor precio cumple con las condiciones establecidas en la invitación pública y los requisitos habilitantes. Si esta no cumple, la Entidad verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que se otorgará para subsanar la oferta.

3.2. Reglas de Subsanabilidad

Bajo las previsiones contenidas en el numeral 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 5º Ley 1882 de 2018 y en virtud de lo señalado en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2022, la CRA solicitará a los proponentes subsanar las ofertas dentro del término preclusivo; en caso de que no se establezca este término por parte de la Entidad, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado.

3.3. Aspecto Económico de Evaluación:

Se seleccionará la propuesta con el menor precio, teniendo en cuenta los precios topes establecidos por la Entidad, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos habilitantes exigidos.

Para la verificación de los precios, los oferentes deberán aportar el formato de propuesta económica, teniendo en cuenta lo establecido en el presente proceso.

3.4. Criterios de Desempate:

En caso de empate entre dos o más propuestas se aplicarán las reglas definidas por el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, de forma sucesiva y excluyente, conforme a los

medíos de acreditación establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan; así:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Para que el proponente sea favorecido por el criterio de desempate de bienes o servicios Nacionales se deberá cumplir alguno de los siguientes criterios:

1.1. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. Para efectos de la verificación de estos requisitos el proponente deberá presentar:

1.1.1 Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente.
1.1.2 Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.
1.1.3 Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.
1.1.4 La manifestación expresa de hacer uso de los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad o de vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano.

1.2. Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda.

En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista (numeral 1.1.4).

En el caso de proponentes extranjeros, para aplicar a este criterio por trato nacional, debe acreditar que los bienes o servicios son originarios de alguno de los Estados con los cuales existan acuerdos comerciales que puedan ser aplicables por la cuantía del proceso de selección.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde

el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno delos integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Anexo Formato – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el

veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas en condición de discapacidad, diligencie el «Anexo Formato – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión.

Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural.

Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el

titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Anexo Formato - Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Anexo Formato - Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:

i. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o

participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

ii. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

iii. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 7-Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4[1] del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4[2] del Decreto 1074 de 2015.

---

[1] "***Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas****. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:*

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Parágrafo 1. *En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.*

Parágrafo 2. *Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.*

Parágrafo 3*. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los parliculares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.*

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año

---

Parágrafo 4. *Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas."*

[2] *"**Parágrafo.** Para la aplicación de los incentivos del sistema de compras y contratación pública, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo aclaren, modifiquen o adicionen."*

anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:

i. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo;
ii. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y
iii. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen

mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1.
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal tomará la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8,9,10 y 11.

Requisitos mínimos de la certificación: En los literales en los que se solicite certificación, dicho documento deberá contar como mínimo con los siguientes datos, adicionando en todo caso los requisitos legales señalados en cada una de las reglas de desempate:

i. Nombre del proponente (persona natural o jurídica o proponente plural)
ii. C.C o NIT
iii. CONDICIÓN QUE ACREDITA (De acuerdo con las reglas definidas en el numeral 5.7 del pliego de condiciones. En caso de corresponder a una condición que involucre la vinculación de capital humano deberá indicar el tiempo de vinculación. Fecha de nacimiento para los casos en los que se pretende acreditar condición de "adulto mayor")
iv. Nombre del socio integrante de la persona jurídica que acredita la condición (para los casos que aplique, adjuntando declaración ante notario por quien cumple la condición señalada)
v. Porcentaje de participación mayoritaria del socio que integra la persona jurídica que acredita la condición para los casos que aplique. (soportado con el documento idóneo).
vi. Fecha de suscripción de la certificación

vii. Nombre, cargo, y firma de quien suscribe la certificación- persona natural (si el proponente es persona natural) o el Representante Legal (si la propuesta es presentada por una persona jurídica o consorcio o unión temporal).

3.5 Declaratoria de Desierta:

Durante el término previsto para la adjudicación del presente proceso, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico podrá declararlo desierto en los siguientes casos:

a. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva
b. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta en el presente proceso de selección.
c. Cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones consignadas en la invitación
d. Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, y/o técnicos, previstos en la invitación.

La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa, todas las razones en las que se basa dicha decisión y será notificada a todos los proponentes. Contra la Resolución que declare desierto el presente proceso, procederá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse con las formalidades y dentro del plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo. Cuando se declare desierto el proceso porque no se presentó ninguna propuesta en el proceso de selección, no procede recurso y se deberá publicar en el SECOP

3.6 Causales de Rechazo

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada a los requerimientos de la presente invitación. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a las exigencias de esta invitación, a menos que hubiere posibilidad de subsanarla, conforme a lo previsto en ésta y en la ley. La Comisión podrá rechazar cualquiera o todas las propuestas, antes de la aceptación de la Oferta, en los siguientes casos:

a. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
b. Cuando se presenten dos (2) o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
c. Por no encontrarse al día en las obligaciones correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.
d. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de esta invitación
e. Cuando el proponente no presente propuesta económica o su propuesta económica supere el presupuesto oficial establecido para el presente proceso.

f. Cuando la propuesta económica no incluya todos los aspectos señalados en la invitación publica
g. Cuando el oferente no subsane los documentos requeridos por la Entidad o los subsane fuera del término establecido para ello.
h. Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporánea, en forma parcial o esté condicionada.
i. Por no cumplir con las condiciones técnicas mínimas y/o los requisitos habilitantes.
j. Cuando se compruebe dentro del proceso de selección, que la información y documentos que hacen parte de la propuesta, no son veraces, es decir, no corresponden a la realidad de lo afirmado por el proponente.
k. Cuando el proponente se encuentre registrado en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República como responsable fiscal.
l. Cuando el objeto social del proponente, persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar.
m. Cuando se presente la propuesta de manera extemporánea (por fuera del término establecido), o en lugares distintos a los previstos en el presente documento.
n. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos exigidos desde el punto de vista jurídico, y no sean subsanados dentro del término señalado.
o. Cuando no se soporte el valor establecido en su oferta de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
p. Las demás que se encuentren señaladas en el presente documento o en la normatividad vigente.

CAPÍTULO IV
CONDICIONES DEL CONTRATO

A continuación, se describen las condiciones relevantes del contrato a suscribir como consecuencia del presente proceso:

4.1 Objeto del Contrato:

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, QUE INCLUYA LOS SERVICIOS DE RECIBO, ALMACENAMIENTO, GUARDA, CONSERVACIÓN, CUSTODIA, REGISTRO, BODEGAJE, PRÉSTAMO Y TRANSPORTE DE LOS DOCUMENTOS Y LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO –CRA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

4.2. Lugar de Ejecución del Contrato:

Para todos los efectos legales se fija como lugar de ejecución y domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

4.3 Plazo de Ejecución del Contrato.

El plazo de ejecución del contrato será por el termino de nueve (9) meses, contados a partir la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, modificatorio el inciso segundo y el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo: El plazo de ejecución del contrato no podrá sobrepasar la vigencia fiscal 2026

4.4. Valor del Contrato.

El valor del contrato a celebrar será el ofrecido por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, el cual en ningún caso podrá ser superior el presupuesto oficial estimado hasta por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.800.000),** incluido IVA, todos los impuestos y la totalidad de costos directos e indirectos a que hubiere lugar, garantizado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, adjunto al presente proceso.

Vigencia 2025, por un valor de **DIOCIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.800.000)**, incluido impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, amparados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23925 del 04 de julio de 2025.

Vigencia futura 2026, desde el 01 de enero hasta su terminación, por valor de **VEINTIÚN MILLONES PESOS M/CTE ($21.000.000),** incluido impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, soportado mediante comunicación de autorización cupo de vigencias futuras No 2-2025-052665 del 02 de septiembre del 2025, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.5. Forma de Pago.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, pagará el valor del contrato, así: a) Un (1) primer pago, el cual se realizará de acuerdo con la propuesta económica presentada por el oferente ganador, por concepto de traslado a las instalaciones del contratista, el punteo, bodegaje y custodia durante el mes correspondiente; incluye las consultas y demás actividades señaladas en las condiciones técnicas exigidas y las obligaciones específicas establecidas para el cumplimiento del objeto del contrato. El valor de este pago no podrá superar los recursos respaldados con el CDP expedido en la vigencia 2025. b) ocho (8) pagos mensuales, los cuales se realizarán de acuerdo con la propuesta económica presentada por el oferente ganador, por concepto de bodegaje y custodia del respectivo mes; incluye las consultas y todas las demás actividades señaladas en las condiciones técnicas exigidas y las obligaciones específicas establecidas para el cumplimiento del objeto del contrato y teniendo en cuenta los servicios efectivamente prestados para cada periodo.

En todo caso, los pagos de noviembre y diciembre de 2025, no podrán exceder el valor respaldado con el CDP de dicha vigencia.

Para el pago se requiere la expedición del certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, la acreditación del cumplimiento con las obligaciones a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. El respectivo pago se surtirá una vez cumplidos los trámites y procedimientos administrativos establecidos por la Entidad para tal efecto.

Para los pagos se deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos:

a) Copias de los documentos que acrediten el pago mensual de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.

b) Factura (si hay lugar a ello) dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes

c) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los cronogramas y proyectos de entrega podrán ser modificados por parte de la CRA dependiendo de las necesidades de la misma.

Con la solicitud del único o último pago se deberá anexar el acta de liquidación del contrato sí hay lugar a ello.

El pago estará sujeto a la asignación de recursos y a la programación del PAC, y serán cancelados en pesos colombianos mediante consignaciones en la cuenta bancaria informada por el CONTRATISTA, previos los descuentos de ley. El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad DEL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

4.6. Cargas Administrativas.

El contratista asumirá el valor de los gastos administrativos relacionados con la ejecución del contrato.

4.7. Cargas tributarias.

En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y esté obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto**.**

4.8. Supervisor del Contrato:

La supervisión del contrato a celebrar será adelantada por el funcionario **Jonathan Esteban Sanchez Azuero**, Técnico Administrativo de la Subdirección Administrativa y Financiera, o la persona que se designe el ordenador del gasto mediante memorando, quien deberá dar cumplimiento a lo establecido para el efecto en el Manual de contratación de la entidad y las demás normas que la adicionen, modifiquen o complementen. Tendrá las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales previstas en el artículo 51 de la Ley 80 de 1993. y la Ley 1474 de 2011 en especial en los artículos 44, 83 y 84.

4.9. Análisis de Mecanismos de Cobertura del Riesgo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes, se deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la COMISIÓN, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, a través del mecanismo de cobertura del riesgo señalado en el Art. 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, Contrato de seguro contenido en una póliza.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista así:

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento: Ampara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato incluyendo el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento cubrirá a la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista.	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	10% del valor del contrato
Calidad del servicio: Este amparo cubrirá a la COMISIÓN de los perjuicios imputables al contratista sobre la mala calidad de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el mismo	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	10% del valor del contrato
Salario y Prestaciones: Este amparo cubrirá a la COMISIÓN de los perjuicios que se le ocasionen	Plazo de ejecución del	5% del valor del

como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado.	contrato y tres (3) años más	contrato.

4.10. Documentos para la Suscripción del Contrato.

a. Formato Único de Hoja de vida de persona natural y/o jurídica según sea el caso (Formato Departamento Administrativo Función Pública) debidamente diligenciado y firmado.

MARY ISABEL CRISTANCHO BÁEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Luis Fabian Marin Arias